

【 문제-1 】 (30점)

甲은 디자인 A를 창작하여 2018. 10. 22. 디자인등록출원을 하면서 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구하였고, 이후 디자인 A를 기초로 이와 유사한 디자인 B를 2019. 4. 20. 창작하였다.

- (1) 디자인 A와 디자인 B를 활용한 사업을 준비 중인 甲은 디자인 B도 디자인 A를 기본디자인으로 하는 관련디자인으로 출원하면서 비밀로 할 것을 청구하고자 한다. 이 경우 유의하여야 할 사항에 관하여 설명하시오. (디자인 A와 디자인 B는 유사한 것으로 전제한다.) (6점)
- (2) 甲은 디자인 B를 비밀디자인으로서 관련디자인등록출원을 한 후, 경쟁사 乙이 디자인 B와 유사한 디자인 C를 국내에서 생산·판매하고 있는 것을 알게 되었다. 甲이 디자인등록출원인 및 디자인권자로서 취할 수 있는 디자인보호법상 조치들을 설명하시오. (디자인 B와 디자인 C는 유사한 것으로 전제한다.) (12점)
- (3) 상기 물음 (2)에서, 乙은 디자인 C를 관련디자인 B의 출원일 이전부터 국내에서 생산하다가 관련디자인 B의 출원일 이후 국내에서 판매를 시작한 것이다.
 - 1) 디자인 C가 관련디자인 B의 출원일 이전에 공지된 경우 관련디자인 B가 설정등록되기 이전에 乙이 취할 수 있는 디자인보호법상 조치들을 설명하시오. (7점)
 - 2) 디자인 C가 관련디자인 B의 출원일 이전에 공지되지 않아 관련디자인 B가 설정등록된 경우 乙이 취할 수 있는 디자인보호법상 조치들을 설명하시오. (5점)

【 문제-2 】 (20점)

음식물의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합으로 이루어진 다음 각각의 식품디자인에 대하여 검토가 필요한 등록요건과 등록가능성을 검토하시오.

- (1) 식품의 가공 과정을 거치면서 자연적·우연적으로 형성된 디자인 (8점)
- (2) 식품과 식품을 구성하지 않는 부가적인 물품이 결합되어 있는 디자인 (7점)
- (3) 전시·판매를 위하여 물리적으로 분리된 복수의 식품들의 배열로써 형성된 디자인 (5점)

【 문제-3 】 (30점)

디자이너인 甲은 독특한 도안을 창작하고, 상기 도안이 그려진 티셔츠를 2018. 2. 1.부터 인터넷에서 판매하였다. 이후 甲은 2019. 1. 29.에 디자인의 대상이 되는 물품을 티셔츠로 기재하고 디자인심사등록출원을 하였다. (티셔츠는 디자인보호법 시행규칙 제38조 제1항 별표4의 물품류 구분 제2류에 속한다.)

- (1) 디자인일부심사등록제도의 취지와 디자인일부심사등록출원의 거절이유에 관하여 설명하시오. (10점)
- (2) 경쟁사 乙이 상기 티셔츠의 판매에 대한 정보제공을 한 경우까지 고려하여, 甲의 상기 디자인심사등록출원의 거절이유 및 이를 극복하기 위한 甲의 대응방안을 설명하시오. (10점)
- (3) 甲의 디자인권이 설정등록된 후, 다른 경쟁사 丙은 甲의 디자인권에 대한 이의신청을 하고자 한다. 디자인보호법상 이의신청제도의 취지와 이의신청의 주체적, 객체적, 시기적 요건에 관하여 설명하시오. (10점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 디자인 A에 관하여 우리나라 및 ‘산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정’ (이하 “헤이그협정”이라 한다.)의 가입국인 5개국에서 보호를 받고자 한다. 甲이 우리나라 특허청에 우리나라 및 상기 5개국을 지정국으로 지정하여 헤이그협정에 따른 국제출원을 하는 경우, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲의 상기 국제출원의 국제등록의 효력 및 우리나라에서의 국제등록디자인권의 존속기간에 관하여 설명하시오. (10점)
- (2) 甲이 개별국가에 각각 출원하는 것에 비하여 헤이그협정에 따른 국제출원을 이용하면 얻을 수 있는 장점에 관하여 설명하시오. (10점)